

【法官后语】

本案审理需回应平台数据集的保护路径、数据利用行为正当性判断及数据权益主体多元利益平衡等难题。

一、企业数据的认定及保护

(一)企业数据的认定

1. 狭义的“企业数据”。2022年12月2日《中共中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(以下简称数据二十条)正式提出,探索数据产权结构性分置制度。建立公共数据、企业数据、个人数据的分类分级确权授权制度。这是首次在国家层面提出“企业数据”这一概念。但数据二十条第二条第五项将可确权授权的企业数据作了限制:一是市场主体;二是数据产生于生产经营活动中;三是不涉及个人信息和公共利益;四是仅享有持有、使用、获取收益的权益。这一制度安排,排除了企业对其处理的与公共利益相关的这一部分数据主张权益,还体现了对信息主体在先个人信息权益的保护,即通过明确“企业数据”不涉及个人信息的方式,反向督促企业对个人信息进行“匿名化”处理,“匿名化后”的数据仍可作为“企业数据”予以保护。由此,并非为企业处理的所有数据均属于数据二十条中的“企业数据”范畴。个案审理时,仍有必要先行对原告主张的数据是否属于“企业数据”进行分析界定。

2. 电商平台数据集与“企业数据”的区别。以本案为例,甲平台、乙平台请求保护的数据包括但不限于链接地址、商品图片、商品名称与参数、品牌信息、商品价格、商品详情、商品销量、商品评分、用户评价、收发货信息、物流状态等,其中用户评价、收发货信息、物流状态等,属于个人信息,如按照数据二十条的要求,甲公司、乙公司显然不能对未经“匿名化”处理的个人信息主张“企业数据”权益,不能以平台的名义通过“确权+授权”的方式排除他人处理该部分数据。此外,上述数据组成复杂,且在与用户(平台内经营者、消费者)交互过程中不断变化,亦增加了“数据确权”的难度。据此,“确认+授权”的保护模式可能在一定程度上反而增加了平台企业的负担。

因此,不论是“数据主体享有所有权,数据企业享有益权”^①;还是“数据主体拥有名义的所有权,数据控制人拥有实质所有权”^②,或赋予企业对其数据“有限排他”的财产权,均难以构建出一套系统解决企业数据各项需求的规范。

(二)企业数据的“反法”保护

1. 涉数据不正当竞争诉讼频发

数据作为新型生产要素的经济价值越发凸显,企业之间围绕数据这一生产要素的竞争越发激烈。近年来,我国涉数据不正当竞争诉讼不断,主要原因在于企业对于数据的控制、使用和交易方面很难达成商业共识,持有各类大数据的头部企业针对侵犯数据权益的维权模式日趋成熟。数据不正当竞争高发于社交、短视频、电子商务等类型的数据产品领域,还包括地图类、教育培训类网络产品。所涉数据类型集中在公司数据、用户生成数据的二次利用以及用户个人信息方面。从竞争行为方式来看,数据获取不当、数据污染行为和妨碍使用的案件数量较多,并且涌现出一批数据获取不当与数据使用不当竞合的复杂竞争行为。

本案中,甲公司、乙公司将其运营的电子商务平台数据作为一种财产诉诸保护,但《中华人民共和国民法典》对数据尚未作民事权益属性上的明确性,本案纠纷也非基于数据权属争议引发,而是源于某创科公司对甲网站、乙网站平台数据的利用行为。据此,甲公司、乙公司请求保护的实为对平台数据及其要素化利用,以及由此带来的交易机会和竞争优势,本质是一种竞争利益。本案审理的对象应为某创科公司对甲网站、乙网站平台数据的利用是否不正当损害了甲公司、乙公司的竞争利益。竞争利益上的损害与被损害关系,是民事侵权产生的民事关系在反不正当竞争法中的具体化呈现。甲公司、乙公司援引《中华人民共和国反不正当竞争法》相关规定提起本案诉讼,《中华人民共和国

^①申卫星:《论数据用益权》,载《中国社会科学》2020年第11期。

②冯果、薛亦飒：《从“权利规范模式”走向“行为控制模式”的数据信托》，载《法学评论》2020年第3期。

反不正当竞争法》作为规范竞争行为的特别法，亦应优先适用。因此，本案所涉法律关系是竞争法律关系。

2. 企业数据的“反法”保护以“实质性投入+竞争性财产权益”为关键

事实上，数据上的利益相关者的权益并不是从其他人那里派生或继受取得的，而是基于各自的贡献原始取得。“实质性投入”是获得保护的门槛，“竞争性财产权益”是保护的主体。具体可从数据产生、数据运营、独立的竞争利益等方面予以审查。

(1)数据产生的合法性

数据产生的合法性，既包括平台提供的网络服务本身合法，还包括平台收集数据的行为合法。本案中，甲公司、乙公司系电子商务平台经营者，根据《中华人民共和国电子商务法》的规定，其经营活动主要是为交易双方或者多方提供网络经营场所、交易撮合、信息发布等服务。平台内经营者基于开展电子商务活动的需要向平台提供有关商品或服务信息的数据，交易双方在平台进行交易产生的交易数据、评价数据，以及电子商务平台为各方提供交易场所产生的商品链接、网络店铺链接等网络地址数据等，均是电子商务平台得以提供服务的基本要素，是电子商务平台数据不可缺少的组成部分。因此甲公司、乙公司从平台内经营者处收集商品、服务数据并进行处理，本质上属于生产经营活动，符合法律规定。《用户服务协议》对个人信息处理亦作出明确约定，故甲公司、乙公司基于用户(包括店铺、消费者)的授权处理其商品数据具有合法性。

(2)数据运营投入

企业为了获取和维护数据资源所进行的投资和成本投入，是“实质性投入”的重要方面。甲公司、乙公司作为平台运营者，搭建平台、创建系统、创建数据接口、制定数据上传标准、安排审核和监管人员、美化平台界面、宣传和推广平台活动等，均需投入大量人力、物力和财力。平台商户的数据是零散的、单一的，但于平台而言是海量的，平台企业需要对这些数据进行筛选、分类，并创建数据索引关联、编号，再根据销量排序，形成具有商业价值的数据

集合。如此，被控侵权软件才得以仅凭单个商品链接或店铺主页链接，极速获取所有商品数据。这些投入不仅包括初期的平台开发和基础设施建设，还包括持续的技术维护、升级和防范监测。

(3) 竞争性财产权益

数据是平台企业获得竞争优势的关键资源，平台因数据集合享有的竞争利益具有独立性、不可替代性。平台企业通过对数据集合进行衍生利用和开发，如分析用户行为、市场趋势和消费者偏好，企业能够提供更加个性化的服务和产品，从而吸引和保留用户，增强市场地位；通过数据挖掘，平台企业可能发现新的商业机会，创造新的收入来源。此外，对平台内商品数据能否有效保护、防止他人不当利用，也直接关系到商品数据的数量与质量，影响平台用户数量和活跃度，决定网络店铺的稳定与服务质量。更为关键的是，有且仅有数据集合的处理者才具有对数据集合要素化利用的期待利益。

二、未经授权利用企业数据行为的正当性判断

反不正当竞争法是市场行为规制法，其对认定不正当竞争行为的考量是基于维护市场竞争秩序的整体主义视角，而不是基于维护经营者个体利益的静态视角。^①将企业数据保护置于市场竞争的视角下，对不正当利用行为的判断纳入市场竞争秩序、社会公共利益、消费者(用户)利益、其他市场参与者的多重利益考量，能够更好地平衡数据保护与公众利用之间的关系。

(一) 市场竞争秩序

在大数据时代的背景下，数据所具有的价值超越以往任何时期，如果不加节制地允许市场主体任意使用或利用他人数据，不利于鼓励商业投入、产业创新和诚实经营，最终损害健康的市场竞争秩序。甲平台、乙平台内商品和服务直接面向终端消费者，平台内经营者以零售为主。擅自利用他人商品数据从事经营活动，系以“不劳而获”的方式降低自身选品、库存、供应链管理、商品损耗、运营、售后等成本，并非诚信经营的行为。如

放任该行为的发生，不利于鼓励经营者自主技术创新、优化产品服务等诚信经营行为，也不利于营造良

①周樾平：《大数据时代企业数据权益保护论》，载《法学》2022年第5期。

性的网络零售竞争环境。此外，电子商务平台良好的信用评价生态，是竞争优势的重要体现。消费者对平台内销售的商品如何评价，是平台经营者与平台内经营者提升自身服务水平的重要依据。“铺货易”“代销易”软件使得甲网站、乙网站平台及平台内经营者无法获知实际消费者的真实评价，导致电子商务信用评价制度功能的落空，扰乱了公平有序的网络交易竞争秩序。

（二）电商平台、平台内及其他经营者权益

合法与非法利用数据的行为边界可通过“实质性替代标准”进行判断。利用其他平台企业数据应当遵循“最少、必要”的原则，控制在合理的范围内，不得对其他平台造成市场替代的后果，超过必要限度从而实质替代了原数据提供者的服务则构成不正当竞争。

1. 平台经营者的合法权益。“铺货易”“代销易”使得消费者无需登录甲网站、乙网站平台即可购买平台内的商品，令其他平台及平台内经营者获得了本该由甲网站、乙网站平台获得的访问量、交易量，构成对甲网站、乙网站平台服务的实质性替代；不正当增加了竞争平台的访问量、用户活跃度、商品交易额等，“提高”了竞争平台的竞争优势，对甲网站、乙网站平台的比较竞争优势造成损害。此外，被诉行为使甲网站、乙网站公司面临现实的数据安全威胁，承担了因平台内商品数据被不当利用而产生的被诉风险。

2. 平台内经营者的合法权益。电子商务平台经营者对平台内商品数据所享有的竞争利益与平台内经营者存在不同，应分别予以保护。甲网站、乙网站平台内商品数据，系平台内经营者的劳动所得，承载着平台内经营者的大量投入与经营权、知识产权、商誉等权益。“铺货易”“代销易”软件使得用户在未经权利人授权的情况下，于其他平台使用他人商品数据、经营他人商品，造成对甲网站、乙网站平台内经营者的实质性替代，切断了甲网站、乙网站平台内经营者与实际消费者的联系，减少了双方的后续交易机会，减损了甲平台、乙平台内经营者的竞争优势。此外，增加了甲网站、乙网站平台店铺在其他平台被冒用的风险。甲公司、乙公司对平台内经

262 中国法院2025年度案例·知识产权纠纷

营者提供的商品数据负有保护义务，该合同义务的履行涉及平台内经营者合法权益的保障，但不能理解为代表平台

内经营者主张权利。如被诉侵权软件的用户不正当使用甲网站、乙网站平台内经营者商品数据并造成损害,平台内经营者仍可通过诉讼等方式获得救济。

3. 其他经营者的合法权益。“无货源店铺”模式下,被复制的商品可能系他人品牌产品,未经许可销售他人品牌产品,既影响品牌经营者对其产品销售的统一管理,也对合法取得授权的品牌经营者利益带来冲击。“无货源店铺”经营者如管理不善,易造成相关品牌声誉受损。

(三)消费者合法权益

竞争机制的维护根本上是保护经营者和消费者的利益。消费者是市场经济的终端用户,对企业经营活动产生直接影响。因此,数据利用行为是否损害了消费者(用户)利益也是判断不正当竞争的关键因素,包括自主选择权、知情权、隐私权、个人信息权益等。

1. 消费者知情权、自主选择权。消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受服务的真实情况的权利,有自主选择商品或者服务的权利。“铺货易”“代销易”软件为消费者在“无货源店铺”下单创造“机会”,实际消费者并不知晓其购买的商品系由甲网站、乙网站平台内经营者销售,侵害了消费者知情权。消费者支付更高的价格在“无货源店铺”处下单,亦非知情权得到保障的情况下做出的自主选择。

2. 消费者购物风险。“无货源店铺”经营者不具备承担质量担保、瑕疵举证、退货、更换、修理等法定义务的能力,从而增加了消费者的购物风险;“无货源店铺”经营者因低成本经营,易出现短期行为,加大了消费者维权成本。

3. 消费者个人信息权益。“代销易”软件帮助“无货源店铺”经营者向甲网站、乙网站平台经营者提供消费者姓名、联系方式、地址等个人信息,该个人信息处理活动并未告知消费者并取得消费者同意,系违法处理个人信息的行为,侵害了消费者个人信息权益。

(四)社会公共利益

在竞争法的视角下，利用他人的劳动成果并非必然是不正当的，而是要考

虑数据利用者、数据收集者以及公众利益的平衡，考虑行为是否违反诚实信用原则和商业道德、对市场秩序的影响。某创科公司无视甲网站、乙网站平台有关限制第三方获取、使用平台数据的措施，不顾丙电子商务服务市场“禁止未经允许复制他人商品，使用者请获取授权后再进行商品复制”的要求，明知“铺货易”“代销易”用户使用其软件是为了使用甲平台、乙平台商品数据，并于丙电子商务平台进行销售，未采取任何措施对用户是否取得授权进行审核，为“无货源店铺”经营者获取不正当的竞争优势提供技术支持。该行为违反了诚实信用的基本准则，也违背了网络竞争领域普遍认可和遵循的行为规范，扰乱了互联网市场秩序，不具有正当性。

三、“反法”保护的条文选择及区分标准

《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条是涉数据权益不正当竞争行为的核心援引条款，除此之外，第十二条与第二条共同组成不正当竞争法框架下的数据权益保护条款。少数案例援引了专门法以及专门条款，如北京某科技有限公司、随州市某网络科技有限公司诉上海某信息技术有限公司不正当竞争纠纷案^①中，关于刷量行为属于哪一种不正当竞争行为，判决援引了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条有关虚假宣传的条款。涉数据权益案件呈现出从原本的粗放式稳定选择一般条款救济模式转变为积极寻求其他如商业诋毁、混淆行为等具体条款救济的趋势。

针对未类型化的不正当竞争行为，首先应当从商业惯例层面判断是否存在受保护利益，对于新兴行业尚未出现行业共识的情况下可以从比例原则的角度衡量涉诉行为所指向的利益是否应当受到不正当竞争法保护。其次是竞争关系的认定，虽然目前在互联网领域竞争关系认定存在泛化趋势，且万物互联的时代背景下各行各业千丝万缕的关系导致完全无相关性的行业之间也会存在不同维度的数据争夺，并且事实上竞争关系也逐渐淡出释法说理的范围，然而对竞

^①江苏省高级人民法院(2019)苏民终778号民事判决书，北京某科技有限公司、随州市某网络科技有限公司诉上海某信息技术有限公司不正当竞争纠纷案，载中国裁判文书网，最后访问时间：2024年11月29日。

争关系的认定有利于纠正“一方受损，另一方受益”的不正当竞争理念，避免直接基于利益转移而认定竞争关系。最后对造成损害的判断应当强调涉诉行为与造成损害之间的强因果关系，且消费者利益损害不能成为原告主张的损失，损害应当相对具体、明确且有足够证据支撑。

数据不正当竞争具有“成本小伤害大”的特点，被控搬家软件使得经营者低成本甚至零成本不正当使用他人商品数据，却导致他人合法权益遭受较大损害，维权困难，具有较大的危害性。此外，商品数据跨平台转移需要电商平台提供技术支持，被控搬家软件在一定程度上能够为商家跨平台经营提供帮助，司法裁判亦应为相关技术的优化创新预留发展空间，真正实现规范数据处理活动、促进数据开发利用与个人数据保护等多元利益的平衡，激发数据要素活力。

编写人：广州互联网法院 袁珏 李楚

互联网平台强制“二选一”的不正当竞争认定与司法规制

— 某信息科技公司诉某电子商务公司不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市高级人民法院(2022)渝民终862号民事判决书

2. 案由：不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某信息科技公司

被告(上诉人): 某电子商务公司

【基本案情】

某信息科技有限公司系“××A”网站以及“××A”APP的运营者。某电子商务公司系“××B”在重庆市开州区域内唯一合作方以及配送服务商。行政处罚决定书显示,某电子商务公司于2016年3月与某科技公司签订《××B合作协议》约定其为某科技公司在重庆市开州区域内唯一合作方以及配送服务商,××B总部为某电子商务公司及其代理和管理入驻的商户提供外卖和交易的网络服务平台,当事人通过自有渠道、资源及人员独立负责在开州范围内从事××B业务推广、运营商家资质审核及上单、商家上下线日常管理,并依靠自身资源组织配送人员独立负责所推广商家的在线外卖订单配送业务。

2019年1月以来,某电子商务公司为拓展外卖业务,排挤其他外卖平台,利用其在开州区域的市场占有率及其优势地位,通过线下签订《“战略合作伙伴”政策支持申请书》的方式,明确入网商户(含已入网商户、新入网商户)不得与当事人经营的网络服务平台存在竞争关系的其他第三方平台或集团公司等,进行相同或类似业务合作;入网商户不得在其配送的商品中放置其他第三方平台的有关标识、物料等内容。如商户违反约定或拒绝签订独家协议,某电子商务公司利用技术手段,采取上调服务费、缩小配送范围、关停商户店铺进行限制。某区市场监督管理局认为某电子商务公司的行为构成不正当竞争,对其处以15万元罚款。重庆市开州区多名经营者陈述,某电子商务公司工作人员明确告知经营者不能在“××A”平台开设外卖业务,否则会采取提高佣金、返还优惠政策产生的成本、缩小配送区域、关闭外卖业务等方式处理。双方签订的《“战略合作伙伴”政策支持申请书》中“战略合作伙伴”申请条件为:商户同意自战略合作伙伴关系建立之日起,仅和我方建立战略合作关系,不再与我方经营的网络服务平台(包括但不限于我方及其关联方/合作方运营或管理的网络服务平台)经营相同或近似业务的其他第三方平台(包括但不限于手机客户端、PC端、H5页面等)或集团公司等,进行与我方相同或类似业务合作。

【案件焦点】

1. 某电子商务公司的被诉侵权行为是否构成不正当竞争；2. 如案涉侵权行为构成不正当竞争，某电子商务公司应如何承担民事责任。

【法院裁判要旨】

重庆市第一中级人民法院经审理认为：互联网平台经营者通过技术手段，迫使平台用户签订独家战略合作协议等方式实施“二选一”行为，限制商家入驻其他平台，妨碍了平台用户的自主经营权，对平台竞争利益造成损害。某电子商务公司的行为违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条第二款第二项“经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为……

（二）误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务”的规定，损害了商户和其他平台的合法权益，扰乱公平开放的互联网竞争秩序。如无证据证明侵权人具市场支配地位，对权利人主张网络平台经营者构成不正当竞争行为的请求，应依法予以支持。

重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条第二款第二项、第十七条，《中华人民共和国民法典》第一百七十九条，判决如下：

一、某电子商务公司于本判决生效之日起十日内赔偿某信息科技公司经济损失含合理开支共300000元；

二、驳回某信息科技公司的其他诉讼请求。

某电子商务公司不服一审判决，提起上诉。

重庆市高级人民法院经审理认为：本案审理焦点为：（1）某信息科技公司是否系本案适格的原告；（2）一审判决确定300000元的赔偿数额是否合理。

关于焦点一，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条规定，经营者利用网络从事生产经营活动不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。本案中，某电子商务公司的涉案行为因违反《中华人民共和国反不正当

竞争法》第十二条第二款第二项规定，构成不正当竞争。因该行为造成的后果为商户只能选择交易量较大的某外卖平台，直接导致“××A”平台商户流失，进而导致消费者流失，妨碍其正常经营，对其竞争利益造成损害。根据一审查明的事实，某信息科技公司系“××A”平台的运营者，故该公司与本案具有直接利害关系，为本案适格原告。因此，对于某电子商务公司认为某信息科技公司非本案适格原告的上诉理由，该院不予采信。

关于焦点二，据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十七条第三款、第四款规定，因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。经营者违反本法第六条、第九条规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人五百万元以下的赔偿。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第二十三条规定，对于反不正当竞争法第二条、第八条、第十一条、第十二条规定的不正当竞争行为，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定，当事人主张依据反不正当竞争法第十七条第四款确定赔偿数额的，人民法院应予支持。本案中，由于权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益均难以确定，一审法院综合考虑侵权行为的情节、持续的时间及范围、侵权人的主观过错、某信息科技公司为本案支付的合理费用等因素，酌定某电子商务公司赔偿某信息科技公司经济损失含合理开支共300000元，并无不当，该院予以维持。

重庆市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

电商平台实施“二选一”行为系人为地设置市场自由竞争的障碍与壁垒。因《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国电子商务法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》均有可能构成“二选一”案件的规范依据，故类似案

件的审理不能简单择一法律处理,而应首先对“二选一”行为的法律属性进行界定。

一、互联网平台“二选一”行为法律属性之析

互联网平台“二选一”行为并不是一个严格的法律概念,在产业经济学和反垄断中被称为“排他性交易”。^①从行为动机角度观察,互联网平台经营者作为理性经济人,有保持用户忠诚度、提升用户黏性、抢占竞争对手市场份额的天然需求。为实现这一目标,在商品的特性、用途及价格等因素区别不大的情况下,用户更偏向选择使用人数多的商品。此时,影响电商竞争成败的因素聚焦于承载了“流量引导”功能的“数据”,以及由此而衍生出的“流量”“网络用户”成为互联网相关经营者一切经营活动、经济利益的来源和落脚点。因此,互联网领域竞争的本质在于对“网络用户”的争夺,这也正是互联网领域相比其他传统领域市场竞争的根本差异。^②“二选一”根本目的在于消除与自己有竞争关系的其他经营者的交易机会,^③本质而言是一种排除或限制其内部经营者自由交易或竞争的行为。

二、互联网平台“二选一”行为违法性之问

(一)“二选一”违法行为损害平台竞争者公平竞争

互联网平台强制“二选一”行为的本质是限制甚至排除自由竞争,在特定的地区和时间里,以双方签订的独家协议为基础,禁止协议相对方与潜在竞争者交易。其带来的直接后果是产生市场封锁效应,即市场交易被独家合同封锁在市场外。网络平台将进一步放大类似封锁效应。其一,网络平台对平台内商户的圈定。当商户与网络平台签订独家协议时,其成为该平台的单归属用户,意味着对其的需求只能在该平台得到满足。那么,青睐于该商户的消费者只能

^①钱晶晶:《电商平台“二选一”行为的竞争法分析》,载《中国检察官》2022年第24期。

^②贾玉环、王千:《电商平台“二选一”行为的相关市场界定问题研究——以“阿里巴巴”案和“食派士”案为视角》,载《电子知识产权》2023年第5期。

③中国应用法学研究所课题组：《电子商务平台“二选一”行为的法律性质与规制》，载《中国应用法学》2020年第4期。

选择加入平台。其二，当网络平台与商户签订独家协议，锁定该部分商户的时候，虽然其没有干预平台市场里消费者的选择，但无形中将他们锁定，“裹挟”着他们加入了平台。其三，消费者的增多，特别是当这些人逐渐从多归属用户变成平台的单归属用户时，平台根据其网络效应，对另一边市场的商户更有价值，也带动着更多的商户参与到平台交易中来。

(二)“二选一”违法行为损害网络平台用户利益

首先，“二选一”独家交易损害商家的多归属。互联网新业态经济下，商家存在“平台多归属”现象，通过入驻多平台以扩大销售范围、增加销售机会。此情况下，商家不会因为平台强制下线其服务或产品而失去与客户继续交易的机会，依旧可以在其他可选择的平台上进行经营活动。由此可见，“二选一”行为阻隔了商家转向其他平台的可能性。其次，“二选一”独家交易损害消费者的选择权。从长远看，“二选一”行为亦会损害消费者的利益。商户应当有权利入驻不同交易平台，类似多归属常常会使平台降低商家上线、使用各种服务的成本，推动形成平台间相互竞争、持续创新的良好模式。此种良性竞争有利于提升网络服务平台的服务水平和质量，间接增加消费者选择服务平台、产品机会。如某信息科技公司、某科技公司金华分公司等不正当竞争纠纷案^①中，法院认为，互联网平台“二选一”行为侵蚀了消费者的福祉。消费者原可以根据其个人的消费经验，或使用A外卖公司订餐，或使用B外卖公司订餐，但某科技公司金华分公司限定商户只能与其交易而不得与其竞争对手交易，其直接后果是消费者从多平台获得产品和服务的渠道丧失，只能寻求从A外卖公司获得外卖订餐服务，消费者的选择权因此严重受限。而互联网平台之间的竞争往往具有马太效应，被诉行为发生时，某科技公司经营A外卖公司是金华地区市场占有率最大的网络餐饮平台，“强者越强，弱者越弱”，一方面A外卖公司可能因为没有竞争压力而丧失创新动力，并可能对平台内被锁定的商户提高各类收费或者佣金，而部分商户可能会通过涨价把平台抽成转嫁给消费者；另

^①浙江省高级人民法院(2021)浙民终601号民事判决书，某信息科技公司、某科技公司金华分公司等不正当竞争纠纷案，载中国裁判文书网，最后访问时间：2025年4月9日。

一方面也难免出现偷工减料的情况，最终对消费者权益造成损害。

三、互联网平台“二选一”违法行为司法实践之解

相较于《中华人民共和国反垄断法》需要证明行为人是否具有市场支配地位以及《中华人民共和国电子商务法》没有明晰裁判规则的困境，《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条明确规制通过“技术手段”实施的影响用户选择或者其他方式，实施妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为系不正当竞争行为，对于未滥用市场支配地位的不正当竞争行为，灵活适用反不正当竞争法进行规制更符合案件审理需求。回归本案：

(一)“战略合作申请书”构成不正当竞争의 “技术手段”

依据反不正当竞争法规定认定互联网平台“二选一”行为无需分析经营者相关市场地位，但需要确定行为是否利用技术手段。本案中，某电子商务公司要求商户签订战略合作申请书，其行为结果导致商户只能选择交易量大、优势明显的平台，丧失在其他平台获得的交易机会，如同时选择其他平台则需要付出较高的成本，增加进入市场的障碍和壁垒，限制市场活力。电商平台本应通过提高服务质量的方式吸引并保持商家，却利用技术手段强制商家实施“二选一”行为。因此将上述行为解释为利用缔约技巧的手段，落入了“利用技术手段”的边缘地带符合规范意旨及目的，签订战略合作申请书的行为满足第十二条第二款中“利用技术手段”的构成要件。

(二)签订“战略合作申请书”对未入驻商户明确禁止其使用竞争平台的网络服务仍受反不正当竞争法规制

本案中，商户可区分为两类：已入驻平台商户和即将入驻平台商户。针对已入驻平台商户，某电子商务公司在与其签订战略合作申请书后要求商户“履约”——即不得使用其他经营者的网络服务，商户只能实施修改、关闭、卸载其他电商平台的服务，此种情形下某电子商务公司行为落入了《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条构成要件的肯定评价之中，应认定为构成不正当竞争无疑。

但另一种情形仍应考量，即某电子商务公司在商户计划入驻某外卖平台之

